

조 사 결 과 보 고

요 지

대상자 ○○○은, '24. 2. 울산교통방송 직무대리 근무 당시,
○ 자신의 자녀가 재학 중인 학교장을 청렴옴부즈만 위원으로 위촉할 것을 요구하고,
○ 감사가 시작되자 부서원을 시켜 “옴부즈만 회의에서 자녀가 학교장의 학교에 다니고 있다는 말을 했는지” 사실 여부를 다른 위원에게 확인해서 알아보도록 요구하는 등 부당한 지시를 한 사실이 확인됨.

1. 대 상 자

○○○ (男, '73.09.07생, 만 51세, 기혼)

소 속 : 울산교통방송 방송지원국

직 급 : 일반직 2급(방송지원국장, '24.01.11. ~ 08.31. 울산교통방송사장 직무대리)

※ '11.01.01. 4급 신분전환, '21.01.01. ~ 현 직급, '24.01.01. ~ 현 부서.

2. 참 고 인

가. ■ ■ ■

소 속 : 울산교통방송 방송지원국

직 급 : 일반직 1급

나. ○ ○ ○

소 속 : 경북지부(前 울산교통방송 편성제작국장)

직 급 : 일반직 2급

3. 조사경위

- 레드휘슬(2024.08.08.) ‘자녀의 학교장을 청렴옴부즈만 위원으로 위촉 지시 등’

2024년 울산교통방송 청렴옴부즈만 위원 위촉 관련, 대상자의 자녀가 재학 중인 학교의 교장선생님을 위원으로 위촉하도록 부당한 업무 지시를 하고, 회의 운영 관련 부적절한 행위 등을 했다는 내용임

4. 조사내용

- 가. 청렴옴부즈만 위원 위촉 관련 지시 여부 등
나. 기타, 업무지시의 정당성 여부
다. 경남교통방송 지원국장 근무 당시 갑질 여부

5. 조사결과

- 가. 청렴옴부즈만 위원 위촉 관련 지시 여부 등

1) 대상자는

“자녀에게 특혜가 가게 하려고 할 의도는 없었으며, 이왕이면 자녀가 다니는 학교의 선생님이 위원이 되면 업무 협업에도 도움이 될 것 같아서 위촉을 추진했다고 진술하며, 소속 직원인 ㉠㉡㉢에게 위촉할 것을 지시할 때 제일중과 함월고가 자녀가 다니는 학교라고 말한 적은 없다”고 진술함.

2) 2024년 2월 방송지원국 ㉠㉡㉢(이하 ‘A’라 한다)은

“처음에는 국장의 아들(중1)이 재학 중인 제일중학교 교장선생님을 위원으로 위촉할 것을 지시했으나 제일중 교장이 거부했으며, 이 사실을 보고하자 ‘아들이 ○○중학교에 다니고 있어서 추천했다. ○○고등학교 교장을 접촉해 보라. ○○고는 딸(고3)이 다니고 있다’”며, 자녀가 재학 중인 학교의 교장선생님 2명만을 지정하여 옴부즈만 위원으로 위촉할 것을 국장이 지시했다고 진술함. 청렴옴부즈만 관련 업무를 담당하는 A는 “국장 자녀가 다니는 제일중학교와 함월고 교장만을 찍어서 위원 선정토록 접촉하라는 지시는 부당하다고 생각했다”고 진술함.

3) 자기 또는 타인의 이익을 위한 행위 여부

울산교통방송은 전임 청렴옴부즈만 ○○○위원(회계사)의 임기 만료로 인하여 신임 위원 위촉이 필요했으며, 신임 ○○○ 위원은(○○고 교장) 청렴옴부즈만 운영규칙 제6조(구성 및 위촉) 제2항 5호, 6호에 해당하여 위원으로서의 자격을 갖추었으며, 이는 공단 직무 수행 목적과 부합되는 행위로서 자기의 이익만을 위하여 자녀가 재학 중인 학교의 교원을 위촉했다고 보기 어려움이 있음.

다만, 2024.03.29. 옴부즈만 회의 과정에서 본인을 울산교통방송 사장으로 소개하며 자녀가 ○○○고등학교에 재학 중인 사실을 언급하고, 위원에게 자녀의 이름을 알려주는 행위를 한 것으로 보아 ○○고 교장을 위원으로 위촉한 것이 자녀를 어필하는 이익을 염두에 두지 않았다고는 단정할 수는 없음.

4) 공정한 직무수행을 현저하게 해치는 지시 여부

공단이 시행 중인 사업 전반에 대해 감시·평가함으로써 부패행위를 사전에 예방하는 임무를 수행해야 하는 청렴옴부즈만 위원을 특정인만을 지정하여 위촉하도록 지시한 것은 관련 회의를 주관하는 부서의 장으로서 지위를 남용한 지시로 볼 수 있음.

그러나 자녀가 재학 중인 학교의 교원을 옴부즈만 위원으로 위촉하고 위원에게 자녀의 이름을 알려준 것이 청탁금지법 및 이해충돌방지법을 위반했다고 보기 어려움.

➡ 울산교통방송 옴부즈만 위원의 임기가 만료되어 신임 위원을 위촉하는 과정에서 A에게 대상자의 자녀가 재학 중인 학교의 교장선생님을 위원으로 위촉할 것을 지시한 사실은 정당한 업무지시라고 볼 수 없음.

또한 본인을 울산교통방송 사장으로 소개하면서 자녀가 함월고에 재학 중이며 자녀의 이름이 이○○이라고 말한 사실은 자신의 자녀를 알려 학업 등에 이익을 염두에 두지 않았다고 단정할 수는 없음.

나. 기타, 업무지시의 정당성 여부

1) 대상자는

감사개시가 통보된 2024.08.20.(화) A에게 ○○○위원(청렴옴부즈만 위원, 경찰관)에게 연락하여 2024.03.29.(금) 회의 당시 자녀가 ○○고에 재학 중이며 자녀의 이름을 말한 사실을 들은 바 있는지 확인하도록 지시한 사실이 있으며, 다음날인 2024.08.21.(수)에는 감사관이 ○○고 교장에게 연락하여 자녀 관련 발언유무를 확인하여 억울함을 해소해 줄 것을 요청한 사실이 있음.

2) A는

“○○○ 위원에게 연락해서 관련 사실을 알아보도록 지시한 것은 업무 범위를 넘어선 부당한 지시이며, 자신은 국장이라는 지위가 무서워서 따를 수밖에 없었으며 부당한 업무지시라고 생각한다”고 진술함.

3) 판단

대상자는 회의에서 자녀 학교와 이름을 말했는지 기억나지 않아 A에게 알아 보도록 했다고 진술하나, 감사와 관련한 사실유무를 확인하는 것은 대상자가 직접 물어보거나 증거를 확보하는 것이지,

감사 증거자료를 확보할 의무가 없는 부서원 A에게 특정인에게 전화하도록 해서 회의 당시 무슨 말을 했었는지 알아봐야 할 업무는 없으므로 정당한 업무지시라고 볼 수 없음.

➡ **감사가 시작되자 유리한 증거를 확보하기 위해 부서원 A에게 회의석상에서 자신이 발언한 사항을 당시 회의에 참석했던 특정인에게 연락하여 확인해 보라고 한 사실은 정당한 업무지시로 볼 수 없음.**

다. 경남교통방송 지원국장 근무 당시 갑질 여부

대상자로 인하여 정신적 고통을 받아 정신과 진료를 받은 직원, 대상포진이 걸린 직원도 있었다는 제보 내용은 윤리인권처에서 조사 중.

6. 조치 및 건의

임직원은 공단의 제규정을 준수하여야 하며, 직무의 범위를 벗어나 사적 이익을 위하여 직위를 공표하는 등의 방법으로 이용하게 하여서는 아니 되고, 직무관련임직원에게 직무와 관련이 없거나 직무의 범위를 벗어나 부당한 지시·요구해서는 아니 됨에도,

가. 대상자 ○○○은

울산교통방송 사장 직무대리를 수행하는 자로서, 음부즈만 위원회 임기가 만료되어 신임 위원회를 위촉하는 과정에서 방송지원국 A에게 대상자의 자녀(고3)가 재학 중인 학교의 교장선생님을 위원으로 위촉할 것을 지시한 사실이 있고, 해당 위원에게 본인을 울산교통방송 사장으로 소개하면서 자신의 자녀가 함월고에 재학 중이며 자녀의 이름을 학교장에게 고지하였는바, 이는 자녀의 학업 등에서의 이익을 염두에 두지 않았다고 볼 수 없음.

또한, 자신에 대해 감사가 시작되자 유리한 증거를 확보하기 위해 부서원 A에게 회의석상에서 자신이 발언한 사항을 당시 회의에 참석했던 특정인에게 연락하여 확인해 보도록 사적 업무지시를 한 사실이 확인됨.

이는 임직원행동규칙 제5조 (청렴하고 깨끗한 윤리관 확립), 제19조 (직위의 사적 이용 금지), 제22조의 3(직무권한 등을 행사한 부당 행위의 금지), 인사규칙 제79조(책임완수)를 위반한 것으로, 인사규칙 제47조(징계사유)에 해당하여,

----- () 조치

나. 윤리인권처는

청렴옴부즈만 운영규칙 제6조(구성 및 위촉) 제2항 제5호 개정 필요

“국가, 지방자치단체에서 5급 이상 공무원으로 재직한 자로서 청렴성이 높은 자”
중 ‘재직한 자’는 ‘퇴직한 공무원’으로 해석할 수 있으나, 실무에서는 퇴직
공무원뿐만 아니라 ‘현재 재직 중인 자’도 포함하는 개념으로 해석하고 있는
바 해당 문구를 명확히 할 필요가 있음.

- - - - - (개선요구) 조치

2004. 9. 10.

조 사 자 감 사 관 강 인 미 ㉠